رسالة

في حكم تارك الصلاة

جمع وترتيب:

خضر فارح آدم العمري الصومالي

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

فهذه رسالة مختصرة في أحكام تارك الصلاة، وتتضمن هذه الرسالة مبحثين، هما:

المبحث الأول: حكم من ترك الصلاة جاحدا.

المبحث الثاني: حكم من تركها تهاونا وتكاسلا.

المبحث الأول: حكم من ترك الصلاة جاحدا ؟

وفَرْضية الصلاة معلومة من الدين بالضرورة؛ فمن أنكرها وجحدها كان مُرْتَدّاً والعياذ بالله تعالىٰ.

قال الروياني الشافعيّ في (بحر المذهب ٢/٥١٢) " (فقال له: لم تركتها فإن قال: لأنها غير واجبة، وأنا لا أعتقد وجوبها فهو مرتد يقتل ويكون ماله فيأ، ويدفن في مقابر المشركين، وإن قال: ما علمت أنها واجبة وكان قريب عهد بالإسلام، فقال له: فاعلم أنها واجبة فقتل تاركها وإن اعتقد بعد هذا وجوبها وصلاها تركناه، وإن لم يعتقد وجوبها فهو مرتد أيضاً؛ لأن الصلاة تشبه الإيمان، لأنها قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ولا يختص هذا الحكم بالصلاة في الحقيقة؛ لأن كل من جحد وجوب فرض من طريق الضرورة كالزكاة والحج والوضوء، فإنه يكفر بذلك.

"قال أبو العباس القرطبي المالكي في (المفهم ١/٢٧١): يعني: أن من ترك الصلاة .. لم يبق بينه وبين الكفر حاجز يحجزه عنه ولا مانع يمنعه منه؛ أي: قد صار كافرًا، وهذا إنما يكون بالإجماع فيمن كان جاحدًا لوجوبها،"

قال ابن قدامة الحنبلي في (المغني ٢/٣٢٩) ؛ فَإِنْ كَانَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا نُظِرَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ، وَهُوَ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ، كَالْحَدِيثِ الْإِسْلَامِ، وَالنَّاشِئِ بِبَادِيَةٍ، عُرِّفَ وُجُوبَهَا، وَعُلِّمَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ، كَالنَّاشِئِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى، لَمْ يُعْذَرْ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ادِّعَاءُ الْجَهْلِ، وَحُكِمَ بِكُفْرِهِ؛ لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْوُجُوبِ ظَاهِرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهَا عَلَى الدَّوَامِ، فَلَا يَخْفَى وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ هَذَا حَالُهُ، فَلَا يَجْحَدُهَا إلَّا تَكْذِيبًا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، وَهَذَا يَصِيرُ مُرْتَدًّا عَنْ الْإِسْلَامِ.

قال الإمام النووي الشافعيّ في (شرح صحيح مسلم ٢/٧٠) : وأما تارك الصلاة، فإن كان منكرًا لوجوبها .. فهو كافر بإجماع المسلمين خارج عن ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يُخالط "المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه.

المبحث الثاني : حكم من تركها كسلا ؟

اختلف العلماء في حكم من ترك الصلاة كسلا على ثلاثة أقوال :

القول الأول : لا يكفر ويقتل وعليه جمهور العلماء.

قال أبو العباس القرطبي المالكي في (المفهم ١/٢٧١): "فأمَّا لو كان معترفًا بوجوبها، متهاونًا بفعلها، وتاركًا لها، فالجمهورُ: على أنَّه يُقتَلُ إذا أخرَجَهَا عن آخِرِ وقتها".

قال ابن قدامة الحنبلي في (المغني ٢/٣٢٩) "وَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا أَوْ كَسَلًا، دُعِيَ إلَى فِعْلِهَا، وَقِيلَ لَهُ: إنْ صَلَّيْت، وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ. فَإِنْ صَلَّى، وَإِلَّا وَجَبَ قَتْلُهُ. وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُحْبَسَ ثَلَاثًا، وَيُضَيَّقَ عَلَيْهِ فِيهَا، وَيُدْعَى فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إلَى فِعْلِهَا، وَيُخَوَّفَ بِالْقَتْلِ، فَإِنْ صَلَّى، وَإِلَّا قُتِلَ بِالسَّيْفِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَوَكِيعٌ وَالشَّافِعِيُّ."

قال الإمام النووي الشافعي في (شرح مسلم ٢/٧٠) : وإن كان تركه تكاسلًا مع اعتقاد وجوبها، كما هو حال كثير من الناس الآن .. فقد اختلف العلماء فيه: فذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر، بل يفسق ويُستتاب، فإن تاب، وإلا .. قتلناه حدًا كالزاني المحصن، لكنه يُقتل بالسيف، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، ... وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى...)

قال ابن رجب الحنبلي في الفتح ١/١٢٨) .. المنصوص عن أحمد أنه لا يكفر تارك الصلاة .)

قلت: - العُمَرِي -: سألت شيخنا العلامة الأصولي أحمد بن مسفر العُتيبي حفظه الله: ما حكم من ترك الصلاة عند معتمد الحنابلة ؟ فأجاب بقوله: كسلا لا يكفر، جحودا يكفر.

والدّليلُ على عَدم كفرِ تاركها كَسَلاً : قولُهِ تعالى : (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ)[سورة النساء 48]. وتركُ الصلاة كَسَلاً دونَ الشّرْكِ بدليل حديث عبادةَ بن الصامتِ رضي الله عنه : سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : ((خمسُ صَلَواتٍ كتبَهُنَّ الله عزَّ وجلَّ على العباد، فَمَن جاءَ بهنّ لم يُضَيِّعْ منهنّ شيئاً استخفافاً بحَقِهنّ، كان له عندَ الله عَهدٌ أن يُدخلَه الجنّة، ومن لم يأتِ بهنّ، فليسَ له عندَ الله عهدٌ، إن شاءَ عذَّبَه، وإن شاء أدخلَه الجنة))

أخرجه مالك في ((الموطأ)) (١:١٢٣) وأحمد (٢٢٦٩٣) وأبو داود (١٤٢٠) والنسائي (٤٦١) وابن ماجه (١٤٠١).

قال الحافظ ابن عبد البر في ((التمهيد)) ٢٣: ٢٨٨-٢٨٩): ((لم يُختلَف عن مالك في إسناد هذا الحديث، فهو حديثٌ صحيحٌ ثابت، وإنما قلنا: إنه حديثٌ ثابت؛ لأنه رُوِيَ عن عبادةَ من طُرُق ثابتة صحاح)).

وقال النوويُّ في ((المجموع)) (٣:١٧) : (حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيدَ صحيحة)).

قال الحافظُ ابنُ عبدِ البَرِّ المالكيُّ (في الاستذكار ٢/٣٧٠): ((في هذا الحديثِ دليلٌ على أن مَن لم يُصَلِّ وهوَ مُقِرٌ مُوقِنٌ بفَرْض الصلاة مؤمنٌ بها، أو صلى ولم يُقِمِ الصلاة بما يجبُ فيها، وماتَ لا يُشرِكُ بالله شيئاً مُقِراً بالنبيّين مصدّقاً للمرسَلين مؤمناً بالله وملائكتِه وكُتُبه ورُسُلِه واليوم الآخر وأنّ كلَّ ما جاءَ به محمدٌ ﷺ حقٌ، إلا أنه مقصّرٌ مُفَرِّطٌ عاصٍ لم يَتُبْ من ذنوبه حتى أَدْرَكَتْه مَنِيَّتُه، أنه في مَشيئةِ الله إن شاءَ عَذَّبه، وإن شاءَ غَفَر له، فإنه لا يَغفِرُ أن يُشرَكَ به ويَغفِرُ ما دونَ ذلك لمن يشاء)).
انتهى

ومما يَدُلُّ أيضاً على عدمِ كفرِ تاركِ الصلاةِ كَسَلاً: حديثُ الشفاعةِ الطويلِ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، وفيه التصريحُ بإخراج غير المصَلّين من المؤمنين من النار بالشفاعة، وفي آخره أيضاً ذِكرُ شفاعة الله ربِّ العالمين الذين قال فيه رسول الله ﷺ ((هؤلاءِ عُتَقاءُ الله الذين أدخلَهم الله الجنةَ بغيرِ عَمَلٍ عَمِلوه، ولا خَيرٍ قَدَّموه)) (أخرجه مسلم ١٨٣).

فقولُه: ((من غيرِ عَمَلٍ عَمِلوه ولا خَيرٍ قَدَّموه)) يَشملُ تارِكَ الصلاة كَسَلاً.

قال في [شرح مسلم ٢/٧٠]: وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ ... بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لا إله الا الله دخل الجنة مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَلَا يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى عَبْدٌ بِهِمَا غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وأما قولُه ﷺ : ((إن بينَ الّرجلِ وبين الشِّركِ والكفرِ ترَك الصلاة)) أخرجه مسلم (٨٢).

وقولُه ﷺ : ((العَهْدُ الذي بَيْنَنا وبينهم الصلاةُ، فَمَن تَرَكَها فقد كَفَر) أخرجه أحمد (٢٢٩٣٧) والترمذي (٢٦٢١) وصحَّحه.

فمعناه - كما قال الإمامُ النَّوويّ - : ((أنه يَستحقُّ بتركِ الصلاة عقوبةَ الكافر، وهيَ القَتل، أو أنه محمولٌ على المستَحِلّ، أو على أنه قد يَؤُولُ به إلى الكفر، أو أنّ فِعْلَه فعلُ الكُفّار)) (شرح صحيح مسلم).

قال ابن المنذر في (الإشراف ٨/ ٢٤٩-٢٥٠):"وتارك الصلاة كالأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب نحو: قوله - صلى الله عليه وسلم "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"

و كقوله - صلى الله عليه وسلم "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض."

"وقوله عليه الصلاة والسلام "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فقد كفر" .

و كقوله - صلى الله عليه وسلم "من حَلَف بغير الله فقد أشرك" .") انتهى

قال في (الإشراف ٨/٢٤٨) "واحتج الشافعي "بأن أبا بكر رضي الله عنه قال:" لو منعوني عِقالاً مما أعطَوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليه. لا تفرقوا بين ما جمع الله ".

قال: وأصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قاتلوا مانعي الزكاة إذا كانت فريضة من فرائض الله ونصب أهلها دونها، فلم يقدر على أخذها منهم طائعين، فاستحلوا قتالهم، والقتال سبب القتل، فلما كانت الصلاة لا يقدر على أخذها منه لأنها ليست بشيء يؤخذ من يده مثل اللقطة، والخراج، والمال، قلنا: إن صليت وإلا قتلناك. كما يكفر، فنقول: إن قلت بالإيمان وإلا قتلناك" ، وذكر كلاماً." انتهى

ويقتل تاركها كسلاً عقوبةً على تركه عبادة يقاتل عليها.

قال في (شرح مسلم ٢/٧١): وَاحْتَجُّوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقام الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عُقُوبَةَ الْكَافِرِ وَهِيَ الْقَتْلُ أَوْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ أَوْ عَلَى أَنَّهُ قد يؤول بِهِ إِلَى الْكُفْرِ أَوْ أَنَّ فِعْلَهُ فِعْلُ الْكُفَّارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. انتهى

وقد نقل جماعةٌ من الأئمة الإجماعَ العمَليَّ من المسلمين على عدم كفر تارك الصلاة كسلا وإن كنّا مجمعين على عظيم إثمِه وفسقه، وإليك بعض عباراتهم ذلك:

قال الإمام أبو الحسن ابن بطال المالكيّ في (شرح صحيح البخاري ٧/٥٧٩): "قال ابن أبي زيد : الدّليلُ على أنّ تاركَ الفرائضِ غيرَ جاحد لها فاسقٌ وليس بكافر، إجماع الأمة أنهم يُصلُّون عليه، ويورثُ بالإسلام، ويُدفَن مع المسلمين." انتهى

قال الإمام محيي الدين النوويّ الشافعيّ في (المجموع ٣/١٧) : وَلَمْ يَزَلْ الْمُسْلِمُونَ يُوَرِّثُونَ تَارِكَ الصَّلَاةِ وَيُوَرَّثُونَ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَمْ يُغْفَرْ لَهُ وَلَمْ يَرِثْ وَلَمْ يُورَثْ. انتهى

قال الإمام موفّق الدين ابن قدامة الحنبليّ في (المغني ٢/٢٣٢): مرجّحا القولَ بعدم كفر تارك الصلاة كسلا: ("وَلِأَنَّ ذَلِكَ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ أَحَدًا مِنْ تَارِكِي الصَّلَاةِ تُرِكَ تَغْسِيلُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا مُنِعَ وَرَثَتُهُ مِيرَاثَهُ، وَلَا مُنِعَ هُوَ مِيرَاثَ مُوَرِّثِهِ، وَلَا فُرِّقَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا، مَعَ كَثْرَةِ تَارِكِي الصَّلَاةِ، وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ كُلُّهَا، وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا فِي أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، وَلَوْ كَانَ مُرْتَدًّا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ.)

القول الثاني : أنه يكفر ويخرج من الملة.

قال في (الإشراف ٨/٢٤٦): "فقالت طائفة: هو كافر. هذا قول إبراهيم النخعي، وأيوب السختياني، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.

وقال أحمد: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمداً، فإن تارك الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثاً. وبه قال سليمان بن داود، وأبو خيثمة، وأبو بكر بن أبي شيبة."

"وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنهما سئلا عمن قال: الصلاة فريضة ولا أصلي، فقالا: هو كافر. وكذا قال الإمام أحمد. (فتح الباري لابن رجب ١/٢٤)

وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى. (شرح مسلم)

"وقال أيوب: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. (أخرجه الترمذي).

("وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة"

"وقال عبد الله بن مسعود: "من لم يصلِّ فلا دين له" .

وروينا عن جابر "أنه سئل: ما بين العبد والكفر؟ قال: ترك الصلاة" .
وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال "من لم يصل فهو كافر" .
وعن أبي الدرداء أنه قال: "لا إيمان لمن لا صلاة له" .

وروينا عن ابن عباس أنه قال: "من ترك الصلاة فقد كفر" .

وقال حذيفة لرجل لا يتم الركوع والسجود: "ما صليت منذ كنت، لأن الرجل ذكر أن تلك صلاته منذ أربعين سنة، وقال له: لو مت وأنت على هذا لمت على غير فطرة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي فطر عليها. وروينا عن بلال أنه قال لرجل لا يتم الركوع والسجود:" لو مت الآن ما مت إلا على ملة عيسى بن مريم ".

"وقال عبد الله بن شقيق: "لمن يكن أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - يرون شيئاً من الأعمال تركُه كفرٌ غيرَ الصلاة" ."

هذه الآثار نقلها ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (٨/ ٢٤٥-٢٤)

وقد روي عن علي وسعد وابن مسعود وغيرهم قالوا: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال عمر: لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ." (فتح الباري لابن رجب ١/٢٥)

(وذهب هذا القول) مِن الشَّافعيَّة بن خُزَيْمَةَ وَأَبُو الطَّيِّبِ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو عُبَيْدِ بن جوَيْرِية وَمَنْصُورٌ الْفَقِيهُ وَأَبُو جَعْفَرٍ التِّرْمِذِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُكَفَّرُ. [فتح الباري لابن حجر، ١٢/٢٠٣]

قال الشيخ أ.د. أمجد رشيد في رسالته (حكم تارك الصلاة) : وقال جماعة من الأئمة بكفره، وهي رواية المصحّحة عند أكثر الحنابلة عن الإمام أحمد، لكن لا يُحكَم بكفره بمجرد كونه تاركاً للصلاة، بل للكفر في هذا المذهب شرطان :

الأول : أن يستَتيبَه الإمامُ أو نائبه فيدعوَه إلى الصلاة، والمراد بالإمام حاكمُ البلاد وليس إمامَ المسجد ولا آحادَ الناس.

الثاني: إن لم يتُب ، وأصرّ على ترك الصلاة تهدّده الإمام أو نائبُه وخوّفه بالقتل.

فإن أصرّ بعد ذلك على تركها حُكِم بكفره، وقتلِه مرتدّاً من قِبل الحاكم أو نائبه، وليس ذلك لآحاد الناس كما نبّه عليه أئمة الإسلام وشددوا فيه.

قال الإمام شمسُ الدّين الزركشيّ الحنبليّ في (شرح مختصر الخِرَقي ٢/٢٧٥): وإنما يُحكم بالكفر والقتل إذا دُعي إليها في وقتها، وخُوّف وهُدّد، فامتنع مصرّا من غير عذر، أما من تركها في وقتها ولم يُدع إليها وقضاها فيما بعدُ ، أو كان في نفسه قضاؤُها، فلا نزاع في عدم تكفيرِه، وقتلِه، والله أعلم. انتهى

وقال شيخُ الحنابلة ومنقّحُ مذهبِهم الإمامُ علاءُ الدّين المَرْداوي في (الإنصاف ١/٤٠٢) : الداعي له هو : الإمامُ أو نائبُه، فلو ترك صلواتٍ كثيرةً قبل الدعاءِ لم يجبْ قتلُه، ولا يكفر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثيرٌ منهم." انتهى

أدلتهم :

"عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "" بين الرجل "وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة ".

وخرج النسائي والترمذي وابن ماجه من حديث بريدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" العهد الذي بيننا وبينهم: الصلاة، فمن تركها فقد كفر . أخرجه أحمد (٢٢٩٣٧) والترمذي (٢٦٢١) وصحَّحه.

القول الثالث : أنه لا يكفر ولا يقتل.

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا أنه لا يكفر ولا يُقتل، بل يُعزر ويُحبس حتى يصلي. (شرح صحيح مسلم)

"وقال أبو حنيفة والثوري: لا يقتل تاركها ويحبس حتى يصلي" (بحر المذهب للروياني ٢/٥١٣)

وهو قول الزهري، قال في (الإشراف ٨/٢٤٧): "وسئل الزهري عن رجل ترك الصلاة، قال: إن كان إنما تركها ابتدعٍ ديناً غير الإسلام قتل، وإن كان إنما هو فاسق، ضرب ضرباً مبرحاً وسجن."

أدلتهم :

قال في (الإشراف ٨/ ٢٤٨-٢٤٩): "واحتج بعض من يميل إلى الضرب والحبس، بأن ما قلناه أقل ما قيل إنه يلزمه، فأجبنا أقل ما قيل وهو الأدب، "ووقفنا عن إيجاب القتل عليه لأن فيه اختلافاً. ولا يجوز أن يهراق دم من قد ثبت له الإيمان إلا بإجماع، أو بخبر ثابت. وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، بكفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس

فيقتل به" ، فتارك الصلاة لم يأت بواحدة من الثلاث التي أوجب بها النبي - صلى الله عليه وسلم - هراقة دمه." انتهى كلامه.

⁂⁂⁂⁂⁂

فرغت من كتابتها:

1445/10/12هـ الموافق: 2024/4/21م

في مدينة غدي حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين